



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

[Prestação de Serviços]

PROCESSO Nº:0900868-87.2022.8.14.0301

REQUERENTE:Nome: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AGUANAMBI, 1827, DE FATIMA, FORTALEZA - CE - CEP: 60055-401

REQUERIDO: Nome: JOSEANE E SILVA GUILHERME

Endereço: DOS ANDRADAS, 522, CASA E, PONTA GROSSA, BELÉM - PA - CEP: 66812-420

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em face de JOSEANE E. SILVA GUILHERME, na qual a parte autora busca o recebimento de valores referentes a serviços médicos prestados à requerida.

Na petição inicial (ID 83339733), a autora alega que prestou serviços médicos à requerida, mediante contrato firmado, e que os valores devidos não foram pagos. Requer a condenação da ré ao pagamento do débito, atualizado conforme a planilha anexada, além de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Foram juntados aos autos documentos comprobatórios da prestação de serviços e da existência do débito, incluindo contrato de prestação de serviços (ID 83342692), nota fiscal (ID 83342695) e planilha de cálculo do montante devido (ID 83342701).

Citada regularmente por hora certa, a parte ré não apresentou resposta no prazo legal, razão pela qual foi nomeado curador especial para sua defesa.

A curadoria especial apresentou contestação (ID 108355986), na qual arguiu, preliminarmente, a inexistência de relação contratual válida entre as partes e a ausência de documentos comprobatórios do débito que justifiquem a cobrança. No mérito, sustentou que não há provas suficientes nos autos que demonstrem a prestação do serviço e o valor efetivamente devido pela requerida, pleiteando a improcedência do pedido.

A parte autora apresentou petição de especificação de provas (ID 117522050), requerendo a produção de prova documental e eventual realização de prova testemunhal.

Foi proferido despacho saneador (ID 117090154), determinando a regularidade da instrução processual e a intimação das partes para especificação de provas, tendo as partes pugnado pelo julgamento antecipado do feito.

É o relatório. **Decido.**

A documentação anexada aos autos (IDs. 83342691, 83342692, 83342694, 83342695, 83342696, 83342697, 83342697, 83342698) demonstra de forma inequívoca a prestação dos serviços hospitalares, restando pendente o pagamento de R\$15.838,55 à época do ajuizamento da ação.

Ainda, em que pese o documento de ID 83342695/83342696, referente ao termo de assunção de responsabilidade financeira e confissão de dívida não esteja assinado pela parte requerida, os demais documentos comprovam a prestação do serviço.

Portanto, os documentos apresentados pela parte autora foram suficientes para comprovar a existência e plausibilidade do direito vindicado e influir na convicção desse magistrado.

Assim, o inadimplemento do réu configura enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil, uma vez que se beneficiaram dos serviços prestados pela autora sem a devida contraprestação financeira, causando-lhe prejuízos patrimoniais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para condenar JOSEANE E. SILVA GUILHERME ao pagamento do valor indicado na inicial, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos pela SELIC e contados da data da efetiva citação.

Condeno a requerida ao pagamento, em favor da parte requerente, das despesas antecipadas por este, em relação as custas processuais (art. 82, §2º do CPC).

Custas finais e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Fica(m) a(s) parte(s) requerida(s) advertida(s) de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015). Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Intime-se e cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM**